

מסורת הש"ס

א) ב"מ 55. ד: (ב) ב"ק 80: קו. נקטא: (א) שם קח: [נקו:]. (ד) [שם קח:]. (ה) שם עה: (ו) [ש"ללאחד:]. (ז) [שיך'לע"ז] אחר ד"ה מת: (ח) [לפניט ב"ק קו: אימא אמר ר"ח בר אבא אמר ר' יוחנן כי אימייה ר"ח ב"א לר' יוחנן: (ט) [ע' ב"מ ג: ד"ה אס כר:].



תורה אור השלם

1. וְהָ דָּבָר הַשְּׂמֻשָּׁה שְׂמוּטָה כִּל בְּעַל מִשְׁהָ יָדוֹ אֲשֶׁר יִשָּׂה בְּרִעוּתָהּ לֹא יִבָּשׁ אֶת רִעוּתָהּ וְאֵת אֲחִיו כִּי קָרָא שְׂמֻתָּהּ לָהּ: דברים ט ב



מוסף רש"י

שומר חנם נשבע על הכל. על כל המאורעות הכתובות בשאר שומרים לחיוב. הוא נשבע שכן עלמה לו ופטור (ב"מ 55א). משלם את הכל. גניבה ואבירה וזונסין (שם). נשבעין על השבועה דקרבן שצוה דידהו תנא זרישא חיובי ופטורי דממון ידיהו לפי שקרבן השצוה דחיובי ופטורי תלוי בכן שאס נשבע על דבר שהוא מחוייב עליו אם הודה ובצבועתו פטר עצמו מלשלם נמנא שכופרו ממון וחייב קרבן שצוה הפקדון וחומש ואשם ואס נשבע על שקר על חנם כגון שאס הודה לא היה משלם אינו חייב קרבן שצוה שלא כפרו ממון כדמפרש ואזיל אמר לשומר חנם כו' עד פטור שאילו הודה לא היה משלם נמנא שאין כאן כפירת ממון ופטור מקרבן שצוה: ה"ג היכן שורי אמר לו אבד משביעך אני ואמר אמר אמן והעדים מעצמו משלם קרן וחומש ואשם ה"היכן שורי ואמר לו נגנב משביעך אני ואמר אמר אמן והעדים מעצמו משלם קרן וחומש ואשם ה"זאמר לאחד בשוק היכן שורי שגנבת הוא אומר לא נגנבתי והעדים מעידים אותו שגנבו "משלם תשלומי כפל שגנבו "משלם תשלומי כפל "טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה ה"ראה עדים שממשמשין ובאין אמר נגנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי יאינו משלם אלא קרן אמר לשואל היכן שורי אמר לו מת

לכל מגלגלין. על ידי כל שצוה דרבנן מגלגלין חוץ מעל יד שצוה שכיר שאין מגלגלין עליו ע"י שצוה אחרת לפי שהיא עצמה אינה מן הדין אלא להפיס דעמו של בעל הבית כדאמר בכל הנשבעין (לעיל דף מה.): **לכל אין מקילין**. אלא מגלגלין והיא היא: **לפטוח לו**. אס לא טען התובע שיגלגלו עליו יפתחו לו בית דין גלגול למאן דאמר מגלגלין ולמ"ד אין מקילין אס טען גלגול אין מקילין עליו אלא מגלגלין ואס לא טענו אין לנו לפטוח לו:

הדרן עלך כל הנשבעין

ארבעה שומרין. נושא שבר. שומר בשכר: נשבע על הכל. שלא פשע: משלם אם הכל. כל הקך דמימנו בנתינא שבר שצוה ומתה וגניבה ואבירה אבל מתה מחמת מללכה פטור דלאו לאוקמה בזילתא שיילא: נושא שבר והשוכר כו'. וכולהו מקראי ילפי' בהשואל בבבא מליעא נד:]. והמנהג הזאת כבר שנויה בהשוכר את הפועלים [שם 55]. כל כי האו גוונה והאי דהדר רבי ותנייה הכא משום דצעי למיתני חיובי ופטורי דקרבן שצוה דידהו תנא זרישא חיובי ופטורי דממון ידיהו לפי שקרבן השצוה דחיובי ופטורי תלוי בכן שאס נשבע על דבר שהוא מחוייב עליו אם הודה ובצבועתו פטר עצמו מלשלם נמנא שכופרו ממון וחייב קרבן שצוה הפקדון וחומש ואשם ואס נשבע על שקר על חנם כגון שאס הודה לא היה משלם אינו חייב קרבן שצוה שלא כפרו ממון כדמפרש ואזיל אמר לשומר חנם כו' עד פטור שאילו הודה לא היה משלם נמנא שאין כאן כפירת ממון ופטור מקרבן שצוה: ה"ג היכן שורי אמר לו אבד משביעך אני ואמר אמר אמן והעדים מעצמו משלם קרן וחומש ואשם ה"היכן שורי ואמר לו נגנב משביעך אני ואמר אמר אמן והעדים מעצמו משלם קרן וחומש ואשם ה"זאמר לאחד בשוק היכן שורי שגנבת הוא אומר לא נגנבתי והעדים מעידים אותו שגנבו "משלם תשלומי כפל שגנבו "משלם תשלומי כפל "טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה ה"ראה עדים שממשמשין ובאין אמר נגנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי יאינו משלם אלא קרן אמר לשואל היכן שורי אמר לו

לכל מגלגלין. על ידי כל שצוה דרבנן מגלגלין חוץ מעל יד שצוה שכיר שאין מגלגלין עליו ע"י שצוה אחרת לפי שהיא עצמה אינה מן הדין אלא להפיס דעמו של בעל הבית כדאמר בכל הנשבעין (לעיל דף מה.): **לכל אין מקילין**. אלא מגלגלין והיא היא: **לפטוח לו**. אס לא טען התובע שיגלגלו עליו יפתחו לו בית דין גלגול למאן דאמר מגלגלין ולמ"ד אין מקילין אס טען גלגול אין מקילין עליו אלא מגלגלין ואס לא טענו אין לנו לפטוח לו:

ארבעה שומרין. נושא שבר. שומר בשכר: נשבע על הכל. שלא פשע: משלם אם הכל. כל הקך דמימנו בנתינא שבר שצוה ומתה וגניבה ואבירה אבל מתה מחמת מללכה פטור דלאו לאוקמה בזילתא שיילא: נושא שבר והשוכר כו'. וכולהו מקראי ילפי' בהשואל בבבא מליעא נד:]. והמנהג הזאת כבר שנויה בהשוכר את הפועלים [שם 55]. כל כי האו גוונה והאי דהדר רבי ותנייה הכא משום דצעי למיתני חיובי ופטורי דקרבן שצוה דידהו תנא זרישא חיובי ופטורי דממון ידיהו לפי שקרבן השצוה דחיובי ופטורי תלוי בכן שאס נשבע על דבר שהוא מחוייב עליו אם הודה ובצבועתו פטר עצמו מלשלם נמנא שכופרו ממון וחייב קרבן שצוה הפקדון וחומש ואשם ואס נשבע על שקר על חנם כגון שאס הודה לא היה משלם אינו חייב קרבן שצוה שלא כפרו ממון כדמפרש ואזיל אמר לשומר חנם כו' עד פטור שאילו הודה לא היה משלם נמנא שאין כאן כפירת ממון ופטור מקרבן שצוה: ה"ג היכן שורי אמר לו אבד משביעך אני ואמר אמר אמן והעדים מעצמו משלם קרן וחומש ואשם ה"היכן שורי ואמר לו נגנב משביעך אני ואמר אמר אמן והעדים מעצמו משלם קרן וחומש ואשם ה"זאמר לאחד בשוק היכן שורי שגנבת הוא אומר לא נגנבתי והעדים מעידים אותו שגנבו "משלם תשלומי כפל שגנבו "משלם תשלומי כפל "טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה ה"ראה עדים שממשמשין ובאין אמר נגנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי יאינו משלם אלא קרן אמר לשואל היכן שורי אמר לו

לכל מגלגלין. על ידי כל שצוה דרבנן מגלגלין חוץ מעל יד שצוה שכיר שאין מגלגלין עליו ע"י שצוה אחרת לפי שהיא עצמה אינה מן הדין אלא להפיס דעמו של בעל הבית כדאמר בכל הנשבעין (לעיל דף מה.): **לכל אין מקילין**. אלא מגלגלין והיא היא: **לפטוח לו**. אס לא טען התובע שיגלגלו עליו יפתחו לו בית דין גלגול למאן דאמר מגלגלין ולמ"ד אין מקילין אס טען גלגול אין מקילין עליו אלא מגלגלין ואס לא טענו אין לנו לפטוח לו:

כל הנשבעין פרק שביעי שבועות

מ.מ.

כָּבֵד מַגְלָלִין חוץ משכיר. פריצ"א דקמא נקט וה"ה כל הנהו דתני בזהיה כיון שהצוה לטובתם אין לגלגל עליהם ואין נראה דשצוה שכיר אינה לטובתו דמן הדין היה נוטל בלא שצוה ואין נשבע אלא להפיס דעמו של בעל הבית אלא אמר ר"י דדוקא נקט שכיר משום דשצוהו אינה אלא להפיס לא חייבוהו כל כך שיכול לגלגל עליו ואע"ג דעד אחד מעידה שהיא פרועה אמר בהכותב (כתובות דף פו:): דאינה אלא להפיס דעמו של בעל (הבית) מ"מ שיך גלגול שצוה דאינה פטורה אלא מגזירת הכתוב דאין נשבעין על הקרקעות וגם שכל הנשבעין נשבעין ולא משלמין:

הדרן עלך כל הנשבעין

ארבעה שומרין הן שומר חנם ושואל.^א
אע"ג דשומר שבר כתיב בתר שומר חנם הכא חשיב החמור יותר אחר הקל יותר: **והעדים מעידים שאבא**.ו. ל"ג שגנבו ול"ג נמי טבח ומכר משלם תשלומי ד' וה' דבהגזל קמא (ב"ק דף קו:): פריך מיהת) לרז דאמר הטוען טענת גנב צפקדון משלם תשלומי כפל טבח ואמר משלם ד' וה' והכא קתני שאכלו משלם תשלומי כפל אבל תשלומי ד' וה' לא אע"ג דא"א לכזית בשר בלא שחיטה משמע שאכלו גרסי' וליכא למימר דהתם זרייחא הוא דפריך מינה מדדחיק התם לאוקומיה כר' מאיר והיינו ^במשום דקתם מתני' ר' מאיר היא ואר"י הא דלא תנא טבח ומכר משלם ד' וה' אף על גב דאמתה הוא משום דצקרא לא כתיב ד' וה' אלא בגנב עצמו: **אמר לאחד שבשוק כו'.** דקוטרסר ל"ג הכא משביעך אני ואמר אמן דבלא שצוה נמי איכא כפל בגנב עצמו ולפ"ז ל"ג הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם דחומש ואשס ליכא אלא בצבועה ובהגזל קמא (ב"ק דף קו). משמע בזהיא דגר' ליה דדייק הודה מפי עצמו אין אחר עדים לא ומוכח מינה דממון המחייבו כפל פוטרו מן החומש ונקט משביעך משום סיפא:

ראה עדים שממשמשין ובאין כו'. לשמואל דאמר במרוצה (שם

דף עה. עה.) שם) מודה בקנס ואחר כך בלא עדים חייב לרין לאוקומי מתני' כגון שחזרו לאחוריהם וכה"ג משני התם:

מאן מעידין אותו שאכלו משלם את הקרן ולא כפל ואס הודה מעצמו שלא בלא עדים משלם קרן וחומש ואשס כדין שצוה הפקדון דאינה בלא עד שמודה ושב מרשעו ובל להתכפר דכתיב בצבועת גזל הגר בפרשת נשא [במדבר ה] והתודו את חטאתם אשר עשו וגו'. אמר לו נגנב משביעך כו' בזהיא ילפינן לה בפרק מרוצה [ב"ק עה.] בשומר חנם הפוטר עצמו בטענת אצידה אינו משלם כפל אף בצבועה אבל הפוטר עצמו בטענת גנב ובצבועה ובאו עדים משלם כפל דכתיב [שמות כז] אס לא ימצא הגנב אס לא ימצא כמו שהוא אמר אלא הוא עצמו גנבו וכו' כדאיחא התם: הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשס. אבל כפל לא דמודה בקנס הוא: **אמר לאחד מן השוק.** הכא לא גרסי' משביעך אני דהא בלא שצוה נמי מיחייב כפל שזה גנב ממש הוא ובגנב כתיב (שם) ישלם שניס בלא שצוה: **ראה עדים שממשמשין ובאין.** רבותא אשמועינן דאע"ג דמחמת ציעתותא דעדים אזדי וחייב עצמו בקרן כשאמר נגנבתי אפי' הכי הויא הודאה ונפטער מן הכפל וכיון דאין כאן כפל פטור אף מן הטביחה שכפר בה ובאו עדים שגנבו וטבח ומכר דכל היכא דליכא דליכא כפל ליכא חיוב טביחה כדאמרין התם (ב"ק דף עה): תשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא ולא תשלומי שלשה וארבעה וכיון דכפל ליכא בצר ליה חד: **אמר לשואל כו'.** פטור מקרבן שצוה שהרי אף כשנשבע לשקר חייב עצמו בתשלומין ואין בצבועה זו כפירת ממון: ^א **חייב.** שהרי כפרו ממון שאילו הודה מתחייב:

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ

ממ